

1501872-05.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... criminal pela prática do crime de roubo, e na menoridade não passou pela Fundação Casa (audiência virtual).

A testemunha Osorio declarou que estava em patrulhamento quando não conseguiu identificar os ocupantes de um veículo, porque fecharam os vidros do automóvel ao perceberem a aproximação policial. O veículo estacionou e os ocupantes foram abordados, havia o passageiro e o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501872-05.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501872-05.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215479/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 26632043 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2215479 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE DOUGLAS VALENÇA DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

JOSE DOUGLAS VALENÇA DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 304 c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, porque, fez uso de documento falso, fazendo-o com plena ciência acerca da ilicitude de seu ato e da contrafação.

Recebida a denúncia (fl. 91), o réu foi pessoalmente citado (fls. 111/112) e apresentou resposta à acusação (fls. 116/117).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 119/120).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 145/146 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provada a materialidade e a autoria do delito (audiência virtual). A Defesa, por sua vez, pugna pela absolvição ante a atipicidade da conduta ou, em caso de condenação, que

a pena seja aplicada no mínimo legal (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 03), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), boletim de ocorrência (fls. 52/54), laudo pericial (fls. 141/144), bem como pela prova oral amealhada ao longo do processo.

A autoria é certa.

JOSE DOUGLAS confessou a prática delitativa. Contou que apresentou um documento falso para os milicianos, porque era foragido da justiça, pois foi beneficiado com a saída temporária e não retornou para o estabelecimento prisional, motivo pelo qual comprou um documento falso no centro de São Paulo. Às questões, respondeu que possui passagem criminal pela prática do crime de roubo, e na menoridade não passou pela Fundação Casa (audiência virtual).

A testemunha Osorio declarou que estava em patrulhamento quando não conseguiu identificar os ocupantes de um veículo, porque fecharam os vidros do automóvel ao perceberem a aproximação policial. O veículo estacionou e os ocupantes foram abordados, havia o passageiro e o réu como condutor. Asseverou que o acusado lhe apresentou sua cédula de identidade, porém ao tatear o documento notou que parecia diverso dos habituais, realizou consulta e constatou que o número que constava no documento correspondia ao nome de outra pessoa. Afirmou que questionou o denunciado e ele confessou que o documento era falso, justificou que era procurado pela justiça e para não ser preso o apresentou. Ao ser indagado, respondeu que um homem médio provavelmente não notaria a diferença na identidade, porém como lida com essa situação diariamente, percebeu a inconsistência na cédula. Ao final, informou que não conhecia o réu e não encontrou nada de ilícito no automóvel dirigido pelo acusado (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Samuel (audiência virtual).

Como se vê, as provas atinentes à prática delituosa são cabais e irrefutáveis.

Segundo apurado, JOSE DOUGLAS com o fim de se esquivar da justiça, posto que era foragido, apresentou para policiais como sendo sua, uma cédula de identidade falsa, fazendo-o com plena ciência acerca da ilicitude de seu ato.

De forma uníssona, os milicianos que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado declararam que, em fiscalização de rotina, abordaram o veículo conduzido pelo réu e ao conferirem o documento de identificação apresentado pelo acusado, constataram a falsidade do documento (audiência virtual e fl. 16/18).

Ressalto que o testemunho dos milicianos é dotado de total credibilidade, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para conferir verossimilhança à pretensão deduzida na inicial, estando em consonância com o conjunto probatório.

No mais, não há qualquer dado que infirme os depoimentos das testemunhas que agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Além disso, os relatos dos policiais são coerentes e não há notícias de que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente.

Para corroborar com a versão apresentada pelas testemunhas, em que pese a negativa do réu em sede policial (fl. 08), perante a autoridade judiciária JOSE DOUGLAS confessou a prática do crime (audiência virtual).

O acusado admitiu a autoria delitativa. Relatou que, a fim de ocultar a sua condição de foragido da Justiça, comprou um documento falso e o apresentou para as testemunhas (audiência virtual).

Para além da prova oral, o auto de exibição e apreensão e o laudo pericial comprovam que foi apreendido na posse do denunciado uma Carteira de Identidade de Registro Geral em nome de Mario Rafael de Oliveira, atestando a falsidade do documento por contrafação, com elementos similares da legítima documentação (fls. 06/07 e 141/144).

Dessa forma, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou o crime, conforme a narrativa acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são suficientes para o juízo de certeza necessário à condenação.

A confissão é circunstância atenuante genérica e, também, meio de prova, sobretudo quando se mostra em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Inconteste, ademais, que JOSE DOUGLAS efetivamente fez uso da cédula de identidade, pois, durante a abordagem Policial, buscou identificar-se com o nome de terceiro, para, assim, esquivar-se dos rigores da Justiça, visto que se encontrava foragido. Não há que se falar em conduta atípica. Nesse sentido, a Súmula 522 do STJ dispõe que "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Assim, a decisão citada pela defesa (STJ - HC: 151470 SP 2009/0208084-9, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2010), foi superada após o julgamento do RE 640.139/DF (Publicação: 14/10/2011), cuja repercussão geral foi reconhecida. Após, o o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o princípio constitucional da ampla defesa não alcança aquele que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial com o intento de ocultar sua condição de foragido da justiça.

Nessa linha:

"EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes".

(RE 640139 RG / DF - DISTRITO FEDERAL - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI - Julgamento: 22/09/2011)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. FATO TÍPICO. SÚMULA 522/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 42, DO CP. DETRAÇÃO. ASSUNTO NÃO DEVOLVIDO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOLUÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO". (...) 2. Na forma da Súmula 522/STJ, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1247250 SP 2018/0031847-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime de uso de documento falso.

Mais não é necessário.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase de dosagem da pena, verifico que o réu ostenta antecedentes criminais (processo de nº 0105907-91.2012.8.26.0050, fl. 56) e, segundo o próprio acusado e, ainda, em conformidade com certidão de fls. 57/58 (execução de nº 0011928-92.2018.8.26.0041), ele estava foragido da prisão, quando da prática delitiva. A respeito desta matéria, em harmonia com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional demonstra maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Assim, exaspero a pena base de 1/4, fixando-a 02 (dois) anos 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. RÉUS FORAGIDOS AO TEMPO DOS DELITOS. FINALIDADE DE ENCOBRIR A REAL IDENTIDADE E, POR CONSEQUENTE, A CONDIÇÃO DE FORAGIDOS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.[...] 3. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1593615/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020).

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância atenuante relativa à confissão e a compenso parcialmente com a circunstância agravante relativa à multirreincidência (processo de nº 0090435-74.2017.8.26.0050, 0103011-02.2017.8.26.0050 e 0005939-36.2014.8.26.0271, fl. 55/56). Anoto que, neste contexto, é admitida a compensação parcial da pena, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Saliento, que o acusado não é somente reincidente, trata-se de agente que possui três condenações pretéritas, denota-se maior grau de periculosidade e, mesmo sem a sua confissão, seria possível determinar um decreto condenatório pelas provas amealhadas ao longo do processo. Assim, aumento a pena de 1/6, fixando-a 02 (dois) anos 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Consigno que os feitos que lhe geram multirreincidência divergem do considerado para os maus antecedentes.

De acordo com o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAÇÃO DE AUMENTO ? UM TERÇO (1/3). MULTIRREINCIDÊNCIA. 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, visto que o agravante possui três condenações transitadas em julgado, as quais justificam o aumento da pena em 1/3, segundo a jurisprudência desta Corte. 2. A multirreincidência impede, ainda, a compensação integral com a confissão espontânea. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 708024 SC 2021/0373666-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO JOSE DOUGLAS VALENÇA DE ARAUJO à pena de 02 (dois) anos 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 304 c.c. artigo 297, caput, ambos do Código Penal.

Anoto que no presente caso, não é cabível a substituição da pena carcerária por restritivas de direito, tampouco a concessão do "sursis", tendo em vista o preceituado no inciso II, do artigo 44, bem como o "caput" e inciso I, do artigo 77, ambos do Código Penal, o que inviabiliza a concessão do referido benefício, notadamente no caso dos autos em que o réu foi condenado a pena superior a dois anos, para concessão de "sursis", e é multirreincidente em crime de natureza patrimonial.

Ademais, trata-se de réu multirreincidente, que se evadiu do estabelecimento prisional e cometeu novo delito enquanto ainda possuía condição de foragido da justiça. Deste modo, não vislumbro seja merecedor de regime mais brando para cumprimento da pena. Por outro lado, por ter colaborado com a justiça ao confessar a prática do crime, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, fixo-lhe o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do réu, pois é multirreincidente e já demonstrou que caso seja solto pode evadir-se e tornar-se novamente um foragido da justiça e, não bastasse, cometeu um novo crime, como no caso em tela.

As custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

P.I.C

Poá, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA